

הרשות השופטת

1. מרצה המלמד במכללה תבע בבית משפט השלום את אחת מתלמידותיו. לטענתו, שני ספרים שהיא פרסמה התבססו על תוכן שהוא יצר באמצעות מחקריו ולימד במכללה, וכן על דפי סיכום ותרגול שהוא חיבר. לדבריו, התלמידה לא ביקשה ממנו רשות לעשות כך ולא ציינה את המקור של תוכן הספרים. בית המשפט קיבל את טענת המרצה ופסק שעל התלמידה לשלם לו פיצוי כספי וכן להסיר מן הספרים את התכנים שהוא כתב. בתגובה פנתה התלמידה לבית המשפט המחוזי וטענה שאין בספרים שפרסמה תוכן השייך למרצה, והיא שכתבה את הסיכומים ואת התרגילים. למרות טענותיה, דחה בית המשפט המחוזי את פנייתה וקבע שהתכנים שייכים למרצה ועל התלמידה לפצותו על השימוש בהם.
 - ציין והצג את סוג המשפט (פלילי או אזרחי) שהתנהל בבתי המשפט. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.
2. עורכת של עיתון מקומי פרסמה כתבה ובה היא טענה כי ראש העירייה מסוים אינו ראוי לכהן בתפקידו. לטענתה, ראש העירייה נבחר על בסיס מידע שקרי שהפיץ בציבור במסמך שבו פירט את כישוריו והשכלתו במהלך תעמולת הבחירות. בתגובה לכתבה הגיש ראש העירייה לבית משפט השלום תביעת לשון הרע נגד עורכת העיתון. הוא דרש מעורכת העיתון פיצוי כספי על הנזק שנגרם לו לכאורה בגלל פגיעה בשמו הטוב. בבית המשפט הוכח שהדברים שנכתבו בכתבה נכונים והתביעה אינה מוצדקת. לפיכך דחה בית המשפט את התביעה.
 - ציין והצג לאיזה סוג משפט הופנתה התביעה של ראש העירייה. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.
3. פרשן פוליטי באחד מערוצי הטלוויזיה הביע את עמדותיו האישיות לגבי נושאים מדיניים שונים, מה שעורר תגובות רבות מצד עיתונאים אחרים. אחת התגובות כללה ביקורת אישית בסגנון בוטה, תוך השוואה לנאצים. הפרשן הגיש תביעה נגד כותב התגובה ותבע ממנו סכום פיצויים גדול. הוא הביע אכזבה מכך שבתקופת בחירות חלק גדול מהשיח התקשורתי מתמקד בתכנים האישיים וברכילות במקום לברר את נושאי המהות העומדים על הפרק ולדון בהם בציבור באופן ענייני.
 - ציין והצג את סוג המשפט שבא לידי ביטוי בקטע. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי באירוע.
4. במדינה דמוקרטית מסוימת התנהלה מערכת בחירות, ובמהלכה הציבה קבוצת אמנים בפארקים ציבוריים פסלי עירום של אחד המועמדים בבחירות. עוברי אורח הצטלמו משועשעים עם הפסלים. בתגובה הגישו פעילים ממטה הבחירות של המועמד תלונה במשטרה נגד האמנים. לטענתם על המדינה להעמיד את האמנים לדין משום שפעלו בניגוד לחוק, ולא קיבלו אישור חוקי מן הרשויות להציב את הפסלים במקומות ציבוריים.
 - ציין והצג את סוג המשפט שהפעילים ממטה הבחירות של המועמד מבקשים לערוך. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.
5. בית המשפט המחוזי הרשיע מנהל של חברה שעסקה במכירת מוצרים בטלפון. על פי ההרשעה, החברה נהגה להטעות קשישים, לנצל את חולשתם ולהחתים אותם על עסקאות של רכישת מוצרים שלא היה בהם צורך. בית המשפט הדגיש את חומרת המעשים של החברה וקבע שפעלה שלא כחוק, וגזר על מנהל החברה עונש של עשרה חודשי מאסר.
 - ציין והצג את סוג המשפט שהתנהל בבית המשפט המחוזי. הסבר כיצד סוג משפט זה בא לידי ביטוי בקטע.
6. הצג שני כלים לשמירה על אי תלותה של הרשות השופטת והסבר את חשיבות השמירה על עצמאותה של הרשות השופטת.
7. הצג מהו צו החלטי של בג"ץ והסבר במילים שלך האם צו כזה ניתן לשינוי.

